



Austrittsprozess

Flussdiagramm & Details



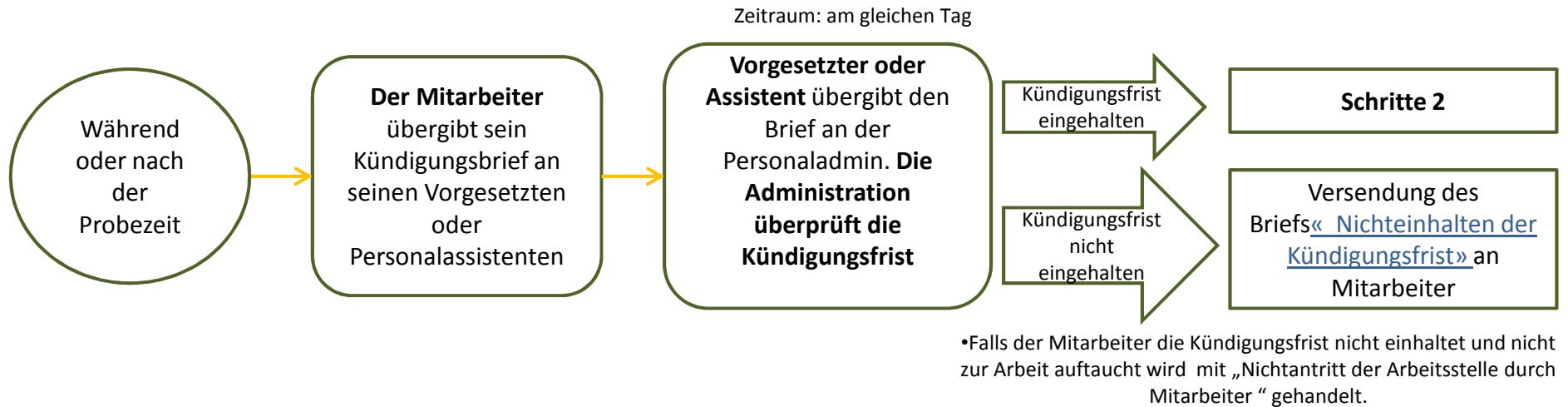
Details zum Flussdiagramm

- In zwei Teilen: Kündigung durch Mitarbeiter / Kündigung durch Arbeitgeber
- Pro Teilung / 3 Schritte
 1. Übergabe der Informationen
 2. Briefverfahren und Unterschrift
 3. Versendung und Beendung des Prozesses
- Kündigungsverfahren vom Arbeitgeber ist mit einem separaten Flussdiagramm und Anleitung festgehalten.
- Gewisse Etappen sind evtl. nicht nötig für die OO und JP.
- Austrittsprozess nur für Restaurantmitarbeiter ohne Management

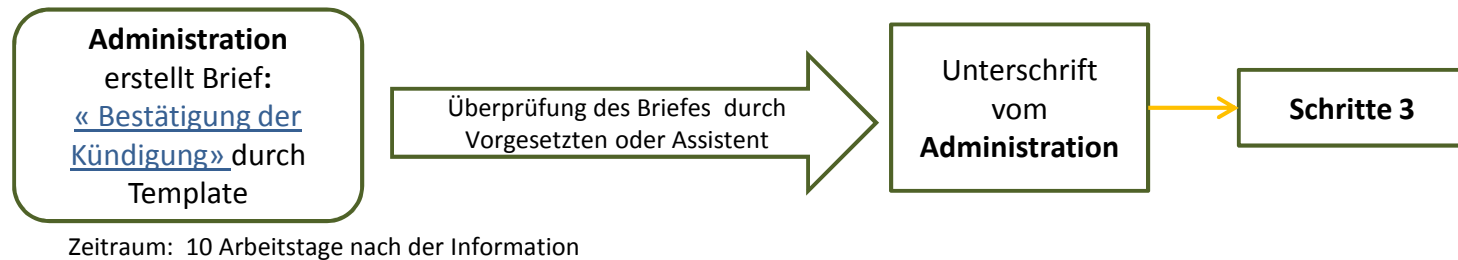
Kündigung durch Mitarbeiter



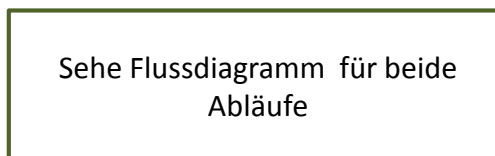
1. SCHRITTE – Übergabe der Informationen



2. SCHRITTE – Briefverfahren und Unterschrift



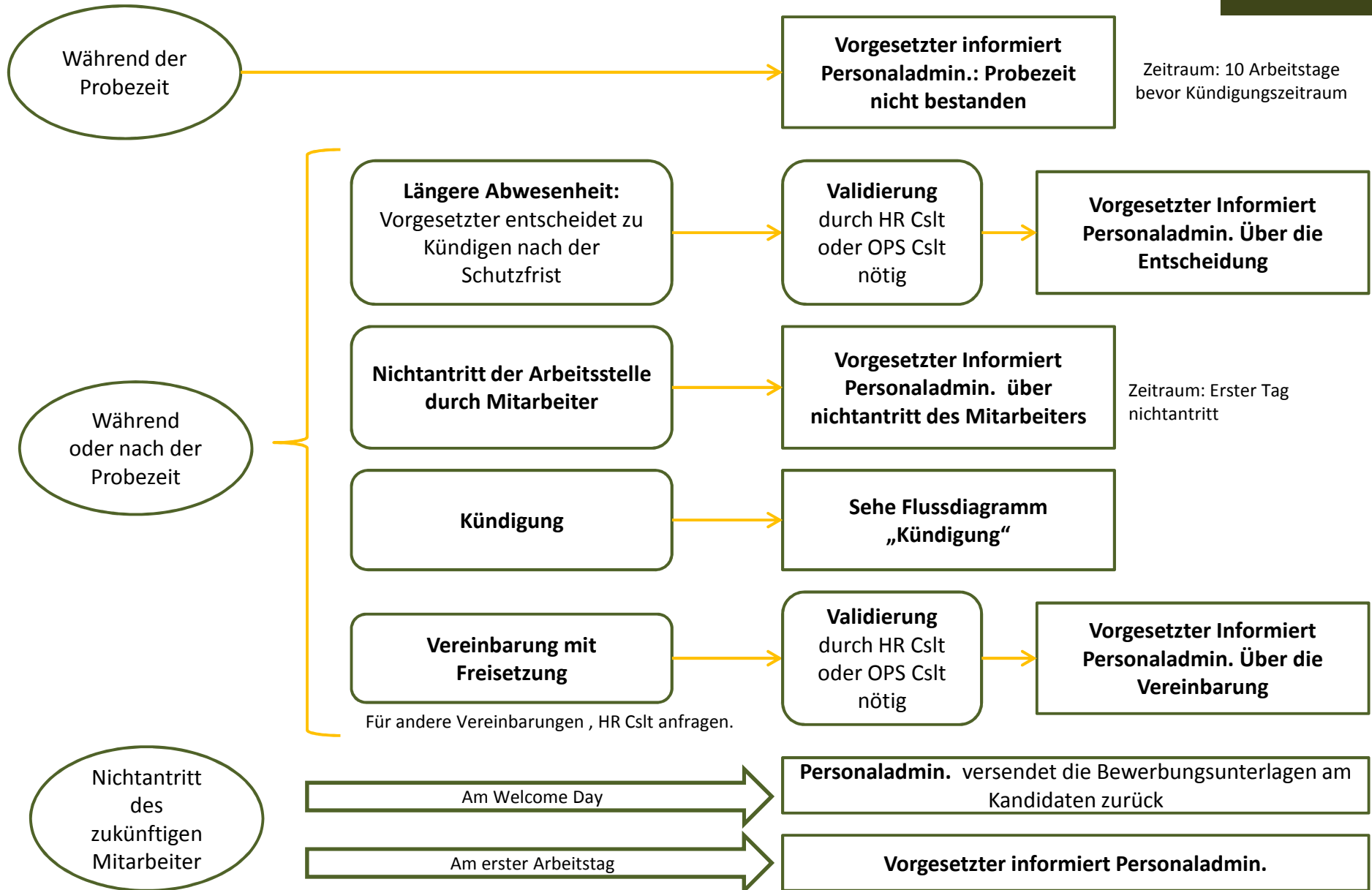
3. SCHRITTE – Versendung und Beendung des Prozesses



Kündigung durch Arbeitgeber



1. SCHRITTE – Übergabe der Informationen

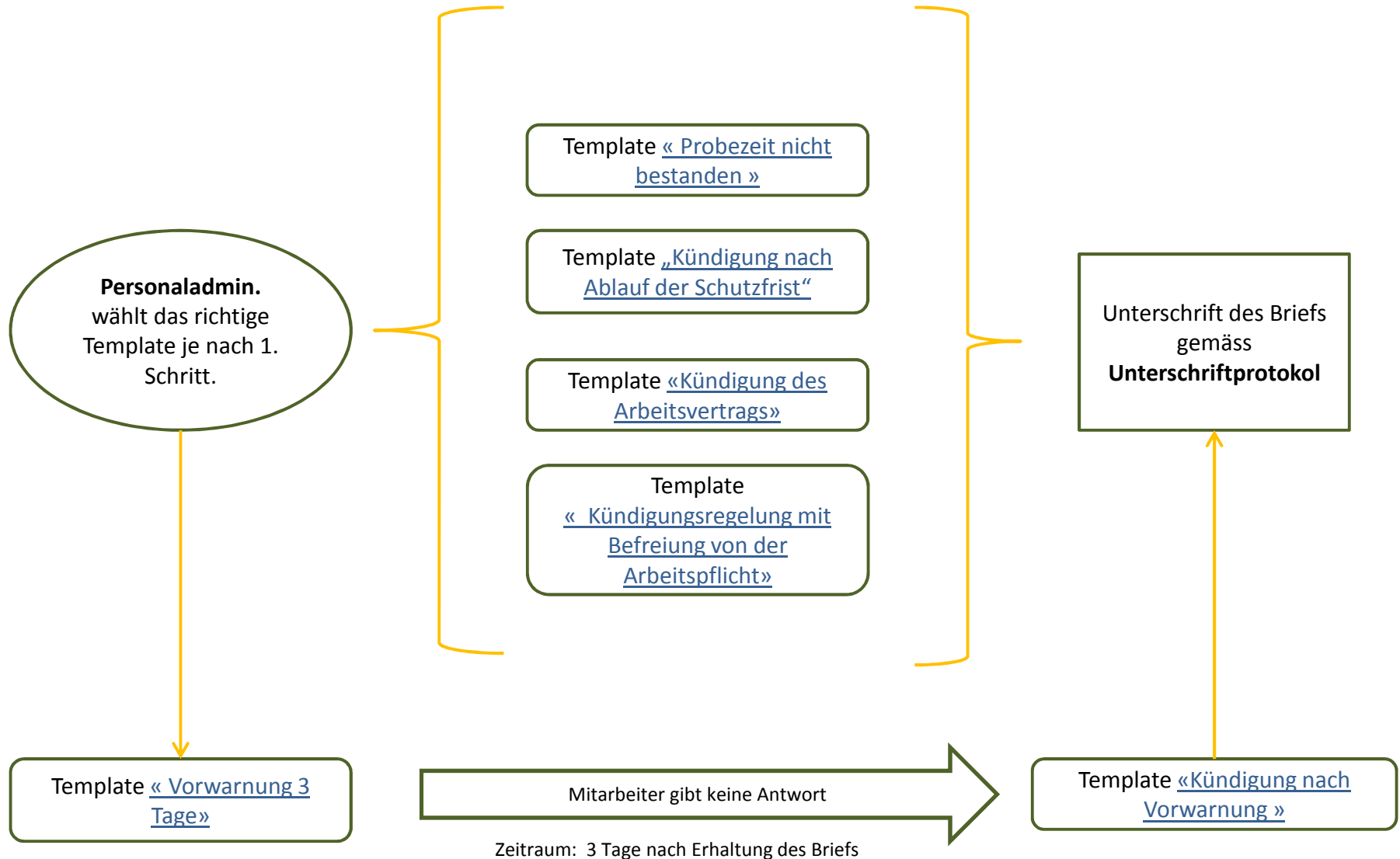


Kündigung durch Arbeitgeber



2. SCHRITTE – Briefverfahren und Unterschrift

Zeitraum: sobald wie möglich aber spätestens 10 Arbeitstage bevor Anfang des Kündigungsfrists.

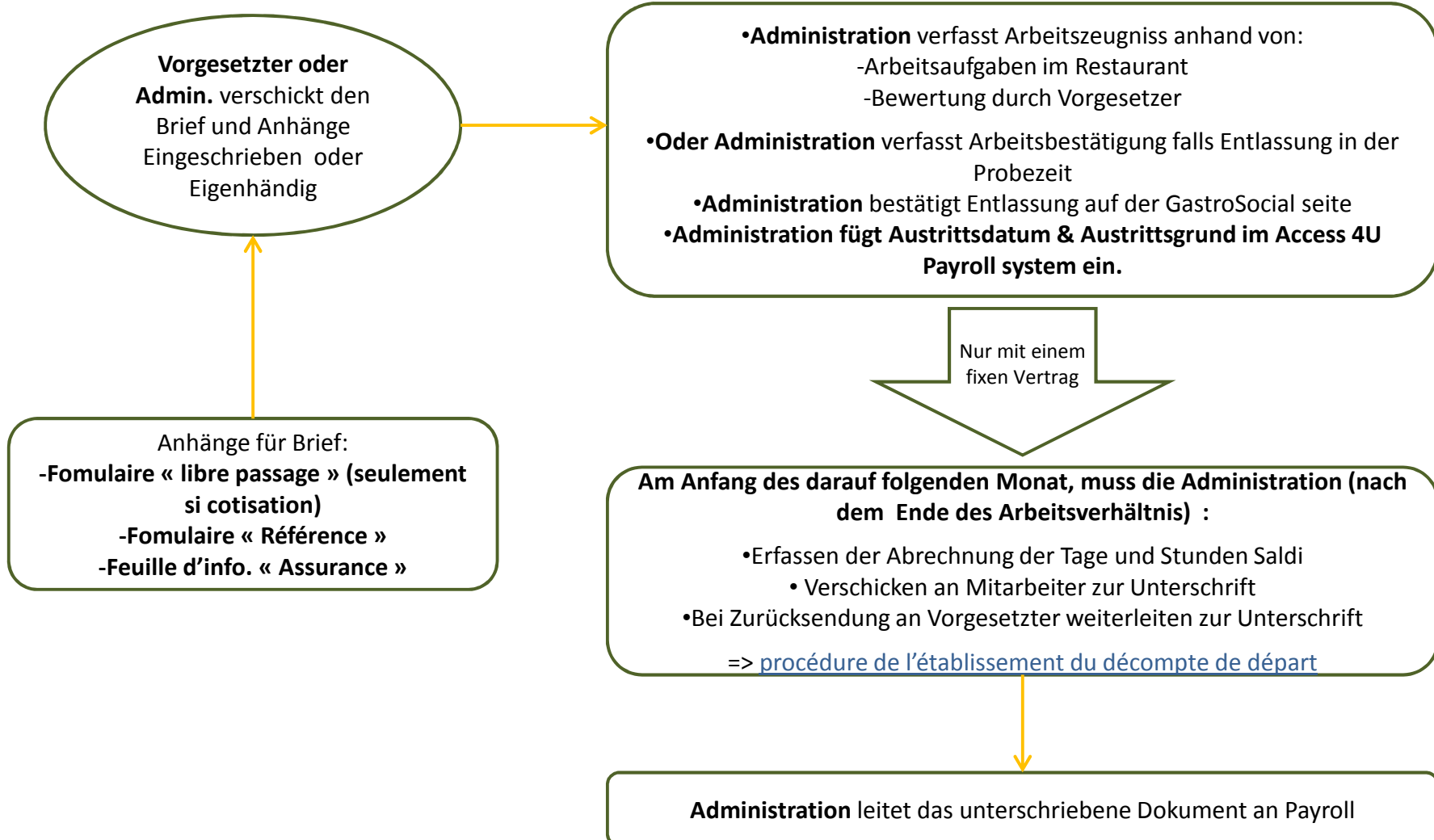


Kündigung durch Arbeitgeber oder Mitarbeiter



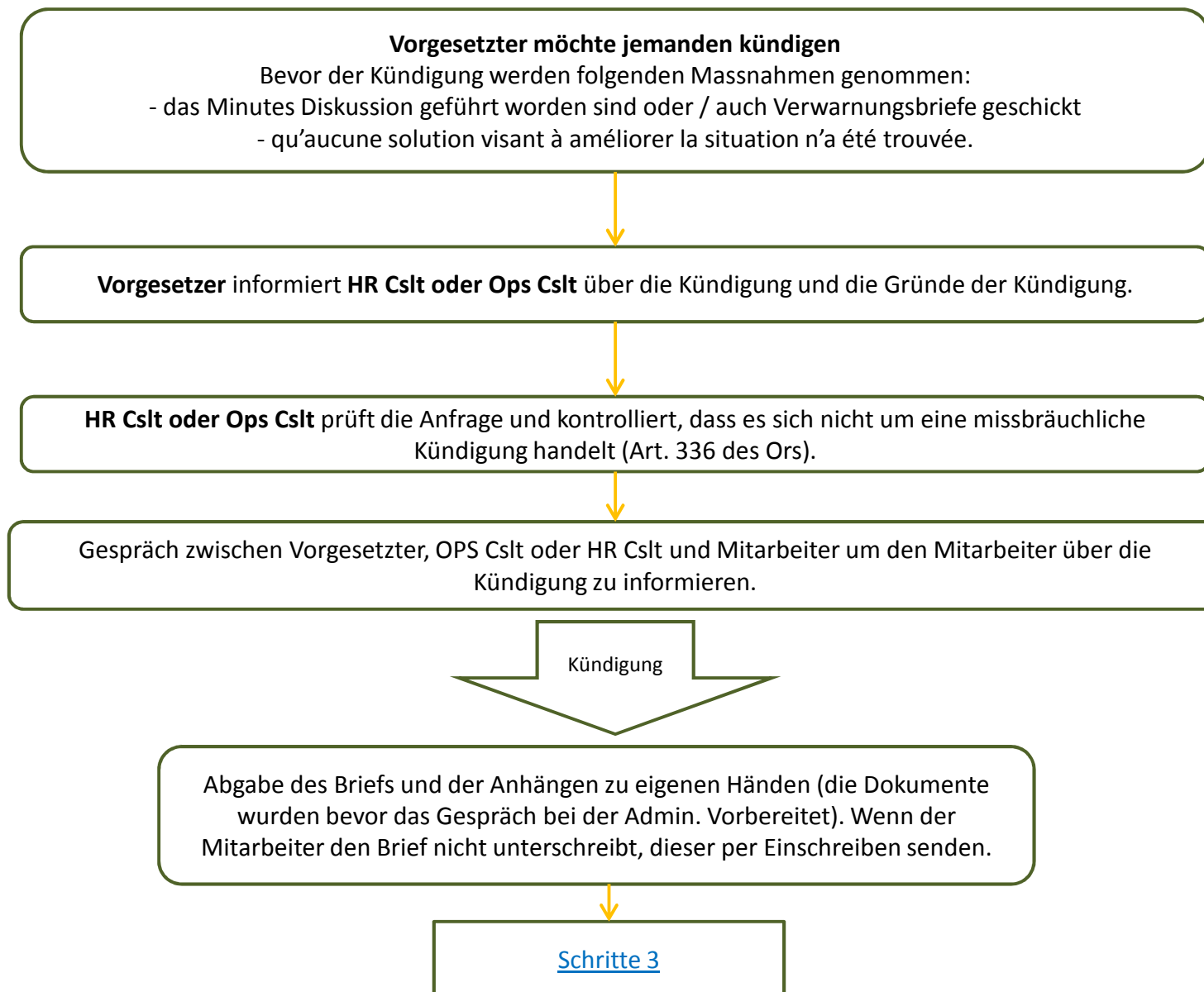
3. SCHRITTE – Versendung und Beendung des Prozesses

Zeitraum: Spätestens 2 Wochen nach Vertragsende





Schritte bevor der Kündigung





Richtlinien betreffend das Kündigungsgespräch

- Ein Kündigungsgespräch hilft den Parteien mit der Kündigung besser umzugehen und wiegelte das juristische Risiko ab.
- Es muss **mindestens zwei Leute** beim Gespräch dabei sein. Die zweite Person hat eine Zeugerolle, wenn der Mitarbeiter den Brief nicht unterschreibt oder wenn es eine Streitsache gibt. Das Kündigungsdatum wird auch so festgesetzt.
- Die Kündigungsgründe müssen im Brief nicht erwähnen sein. Der Arbeitgeber muss diese nur geben, wenn der Mitarbeiter um die Gründe nachfragt. Wenn es der Fall ist, müssen diese Gründe mit dem Gespräch übereinstimmen. Bevor das Gespräch empfehlen wir ein separates Dokument mit den Gründen vorzubereiten. (Nützlich auch für die Arbeitslosenkasse oder bei einer Streitsache)

Verlängerung der Kündigungsfrist bei einer Berufsunfähigkeit



=> **Ops CsIt oder HR CsIt** wird die neue Kündigungsdatum abhängig von der Schutzfrist und Dienstjahren rechnen.

Versendung des Briefs
«Verschiebung des Datums
der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses» an
den Mitarbeiter



Dokument	Population	1. Unterschrift (links)	2. Unterschrift (rechts)	Vertretung <i>(nur für eine Unterschrift)</i>
----------	------------	-------------------------	--------------------------	---

Kündigung durch Arbeitgeber	Crew	Manager	OPS Consultant	OPS Manager
	Assistant/Manager	OPS Consultant	HR Consultant	

Bestätigung der Kündigung	Crew	Market adm. ass.		OPS Manager
	Assistant/Manager	OPS Consultant	HR Consultant	

Vereinbarung mit Freisetzung	Crew	Manager	OPS Consultant	OPS Manager
	Assistant/Manager	OPS Consultant	HR Consultant	

Nichtantritt der Arbeitsstelle	Crew	Manager	OPS Consultant	OPS Manager
	Assistant/Manager	OPS Consultant	HR Consultant	

Kündigung nach Ablauf der Schutzfrist	Crew	Manager	OPS Consultant	OPS Manager
	Assistant/Manager	OPS Consultant	HR Consultant	



Gesetzliche Referenzen

- **L-GAV**

[CH 2 art. 4,5,6](#)

- **Gastroprofessional**
- **OR**

Beendigung des Arbeitsverhältnisses : [Art.334 bis Art.340](#)

- **Allgemeine Arbeitsbedingungen**

Art. 9 bis 9.6